

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3668/2531

นายสมบูรณ์ ศรีแสง
นางเพ็ญศรี แซ่หลิม

โจทก์
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 1312, มาตรา 1382, มาตรา 1387, มาตรา 1401

แม้ชายคา หน้าต่างหากมีการเปิด และทางระบายน้ำของห้องแถวจำเลยซึ่งปลูก
อยู่ในที่ดินของ ว. จะได้รูก้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ก็ตาม เมื่อจำเลยได้กระทำด้วย
ความสุจริตเพื่อการใช้ชายคา หน้าต่างกับทางระบายน้ำดังกล่าวมาก่อนที่โจทก์จะซื้อ
ที่ดินของโจทก์ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ ทั้งจำเลยได้ใช้สิทธินั้น
ด้วยอำนาจประวิติมาเป็นเวลาเกิน 10 ปี จึงได้สิทธิการระจำยอมเกี่ยวกับชายคา
หน้าต่างกับทางระบายน้ำนั้นในที่ดินโจทก์

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน จำเลยเป็นเจ้าของของห้องแถวไม้ซึ่งอยู่ติดกับ
ที่ดินของโจทก์ ชายคา หน้าต่าง และกันสาดบ้านของจำเลยได้รูก้ำเข้ามาในที่ดิน
ของโจทก์ ทั้งจำเลยนำของต่าง ๆ มาวางเกะกะในที่ดินของโจทก์และปล่อยน้ำ
โสโครกไหลเข้ามาในที่ดินของโจทก์ ขอให้จำเลยรื้อถอนชายคา ประตู กันสาด
หน้าต่าง หน้าต่าง ทางระบายน้ำโสโครก และสิ่งของออกจากที่ดินโจทก์หากไม่ปฏิบัติ
ตามคำพิพากษาให้โจทก์รื้อถอนเองโดยจำเลยเสียค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ชายคา หน้าต่าง กันสาดจะรुक้ำที่ดิน โจทก์หรือไม่ ไม่ทราบ แต่จำเลยครอบครองมากกว่า ๑๐ ปี ไม่มีผู้ใดโต้แย้งจึงมิได้ ละเมิดต่อโจทก์ ส่วนทางระบายน้ำเจ้าของที่ดินเดิมได้ทำไว้ให้ไหลสู่ลำกระโดง สาธารณะมากกว่า ๓๐ ปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อชายคาห้องแถวให้พื้นที่ดินโจทก์และให้จำเลย รื้อถอนกองไม้ที่จำเลยนำมาวางไว้ในที่ดินของโจทก์ออกไป ห้ามมิให้จำเลยเปิด หน้าต่างห้องแถวของจำเลยให้รูก้ำแนวเขตที่ดินโจทก์ ห้ามมิให้จำเลยปล่อยน้ำ โสโครกจากห้องแถวของจำเลยเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ โจทก์เป็นผู้ดำเนินการเองโดยจำเลยเสียค่าใช้จ่าย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่า ห้อง แถว ๒ ชั้น ของจำเลยเลขที่ ๓๐๑ ซอยสวนพลู ๑ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปลุกอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๑๙๗ ของนางวรรณทิพย์ สะสม หรือนางสาววรรณทิพย์ ปิยะจิตติ น้องสาวของจำเลย ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.๒ โดยซื้อมาจากนายประโนทย์ วิเศษแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ จำเลยซื้อห้องแถวข้าง ตัดนจากนายชึก แซ่เฮ้ง และทำสัญญาเช่าที่ดินที่ปลุกห้องแถวกับนางประนอมนิตย์ ศรีแสง พี่สะใภ้ของโจทก์ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าของที่ดิน ส่วนโจทก์เพิ่งซื้อที่ดินโฉนด เลขที่ ๑๕๓๖๙ ที่ติดห้องแถวจำเลยเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๑ ซึ่ง ขณะนั้นห้องแถวจำเลยเป็นห้อง ๒ ชั้นแล้ว มีประเด็นที่จะวินิจฉัยชั้นฎีกาเพียงว่า

ชายคาและหน้าต่างห้องแถวจำเลยรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโจทก์และจำเลยปล่อยน้ำ
โสโครกจากบ้านจำเลยให้ไหลเข้าไปในที่ดินโจทก์ เป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่
โจทก์มีตัวโจทก์กับนางประนอมนิตย์ ศรีแสง ซึ่งเป็นพี่สะใภ้โจทก์เบิกความว่า แต่
เดิมห้องแถวจำเลยและที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประโนตย์ น้องชายนางประนอม
นิตย์ ครั้นเมื่อประมาณ ๒๐ปีมานี้ นายประโนตย์ได้ขายห้องแถวพร้อมที่ดินแก่ผู้เช่า
ห้อง ซึ่งรวมทั้งจำเลยนี้ด้วยส่วนโจทก์เพิ่มซื้อที่ดินข้างต้นมาจากนางสาวนิยมพร
วิเศษแพทย์ ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ นายสุกิจ เวสสเมชินทร์ พยานโจทก์เบิกความว่า เป็น
ช่างรังวัดกรมที่ดินที่ไปรังวัดสอบเขตที่ดินจากแผนที่หลังโฉนดของคู่ความ ปรากฏว่า
แนวเขตที่ดินของโจทก์กับที่ดินที่ปลูกสร้างห้องแถวของจำเลยด้านที่พิพาทกัน ได้มี
ชายคาของห้องแถวจำเลยด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโจทก์
ประมาณ ๔๗ เซนติเมตรและด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือชายคารูกล้ำเข้าไปบริเวณ
๓๔.๔๐ เซนติเมตร แต่หน้าต่างห้องแถวจะรูกล้ำต่อเมื่อเปิดหน้าต่างเท่านั้น เห็นว่า
นายสุกิจพยานโจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรังวัดที่ดินตามความประสงค์ของคู่
ความนับว่าเป็นคนกลางไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด จากผลการรังวัดของนายสุกิจ
ประกอบคำเบิกความนางประนอมนิตย์ พยานโจทก์ที่ยืนยันว่าสภาพห้องแถวของ
จำเลยขณะนี้มีอยู่ก่อนที่โจทก์จะซื้อที่ดิน เชื่อว่าชายคาของห้องแถวจำเลยและ
หน้าต่างหากมีการเปิดได้รูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์จริง โดยเฉพาะคำเบิกความ
นางวรรณทิพย์ สะสม พยานจำเลยและเป็นน้องสาวจำเลยได้ซื้อที่ดินมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๐๘ ด้วยแล้ว จำเลยคงปรับปรุงต่อเติมห้องแถวที่ใช้ชั้นล่างเป็นที่ขายของ ใช้
ชั้นบนสำหรับหลับนอนตั้งแต่นั้น ส่วนทางระบายน้ำโสโครกที่ไหลจากห้องจำเลย
เข้าไปในที่ดินของโจทก์ นางประนอมนิตย์ พยานโจทก์ก็รับว่า ทางระบายน้ำได้มีมา
นานแล้วเช่นเดียวกัน และจำเลยได้กระทำด้วยความสุจริต เพื่อการใช้ชายคาหน้าต่าง
กับทางระบายน้ำมาก่อนที่โจทก์จะซื้อที่ดินดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยกระทำ
ละเมิดต่อโจทก์ ทั้งจำเลยได้ใช้สิทธินั้นด้วยอำนาจประเพณีมาเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี

ชายคาและหน้าต่างห้องแถวกับทางระบายน้ำจึงได้สิทธิภาระจำยอมในที่ดินโจทก์ คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองบางส่วนไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยบางส่วนฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะคำขอให้ให้จำเลยรื้อถอนชายคาและหน้าต่างห้องแถวเลขที่ ๓๐๑ ของจำเลย กับทางระบายน้ำโสโครกนั้นเสีย นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับทั้งสามศาล

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายสังเวียน รัตนมุง
ศาลอุทธรณ์ - นายเสริมพงศ์ วรยิ่งยง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>